龙岗坂田五和社区“5·13”一般高处坠落重伤事故调查报告

2024年5月13日17时20分许，深圳市龙岗区坂田街道五和社区十二橡树庄园二期N1-2栋发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，直接经济损失人民币206.10121万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)及《龙岗区生产安全事故调查处理工作规范》(深龙安办〔2022〕55号）的有关规定，区政府委托坂田街道办事处牵头，成立由应急管理办公室、党建和组织人事办公室(总工会)、平安法治办公室（司法所）、坂田派出所、五和社区工作站组成的事故调查组，组长由坂田街道副主任刘洋担任，副组长由应急管理办分管日常工作的副主任汤文成担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗坂田五和社区“5·13”一般高处坠落重伤事故是一起因金斌安全生产主体责任不落实，作业人员违章作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员基本情况

1.金斌，男，39岁，汉族，湖北人。包工头，雨棚垃圾清理作业承包者。

2.伍亮亮，男，30岁，汉族，江西人，临时工。

（二）合同签订情况

2024 年 5 月 13 日 11 时，林孟宣在十二橡树庄园内碰到金斌，两人口头约定，金斌以个人名义承接十二橡树庄园二期 N1-2 别墅雨棚垃圾清理作业，口头约定清理垃圾作业费用 500 元，双方未签订合同及安全管理协议。金斌承接项目后临时雇佣伍亮亮、文学祥两人进行垃圾清理作业，口头约定两人工钱共 380 元。

二、事故经过及救援处置情况

（一）事故经过

2024 年 5 月 13 日 15 时许，伍亮亮和文学祥携带移动式铝合金脚手架到十二橡树庄园二期 N1-2 栋进行雨棚垃圾清理作业。16 时 30 分许，伍亮亮和文学祥搭设好脚手架之后，伍亮亮佩戴安全帽攀爬到移动式铝合金脚手架上，通过脚手架上到 N1-2 栋屋檐西北侧雨棚上清理雨棚上的垃圾，文学祥则到旁边去拿装垃圾的袋子。17 时 20 分许，伍亮亮在雨棚上清理垃圾过程中，不慎踩破雨棚的亚克力采光板坠落至天井负一层地面，坠落高度约 6.5 米。

（二）应急处置情况

事故发生后，林孟宣立即查看伤者情况并拨打 120，文学祥则打电话通知金斌，17 时 22 分许，120 接通林孟宣电话告知不要移动伤者，17 时 40 分许，120 到达现场，将伍亮亮送往龙华区人民医院救治。

接到事故报告后，龙岗区应急管理局、坂田街道办事处、五和社区工作站等相关职能部门的工作人员立即赶赴事故现场，对事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和区应急管理

局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

本起事故造成1人重伤，伤者伍亮亮5月13日入院在重症监护室治疗。根据医院开具的诊断结果：特重型开放性颅脑损伤、右侧额颞顶枕部硬膜下血肿、双侧枕叶脑挫裂伤、创伤性蛛网膜下腔出血、枕骨、右侧颞骨双侧顶骨多发骨折、颅底骨折、脑疝、中枢性呼吸循环衰竭、尿崩症、创伤失血性休克并贫血、胸12椎体爆裂性骨折伴脱位、腰5椎体压缩性骨折、胸腰椎多发棘突骨折、胸腰椎多发关节突关节骨折、左侧肩胛骨粉碎性骨折、多发肋骨骨折伴肺挫裂伤、创伤性湿肺、右侧气胸、右肾挫伤、低蛋白血症、急性肝肾损伤、肺炎、电解质紊乱。依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），核定损失超过105个工作日，本起事故属于重伤事故。

（二）事故造成的直接经济损失

截至6月20日，事故造成直接经济损失人民币206.10121万元，包括伍亮亮的医疗费用46.10121万元（已支付17万元）；根据双方达成的《人身损害赔偿和解协议书》应付伤者家属160万元赔偿金（已支付130万元），该事故善后工作继续推进中。

四、调查情况

（一）涉事房屋情况

十二橡树庄园二期N1-2，建成于2010年，该建筑地上3层，地下1层，占地面积280平方米，房产证所有人是林于楚，林孟

宣是房产所有人林于楚的父亲。

（二）涉事雨棚情况

涉事雨棚位于十二橡树庄园二期 N1-2 西北角，雨棚为铝合金结构，长 2.5 米、宽 2 米，由 6 根铝合金竖梁与 4 根铝合金横梁构成。铝合金框架上铺设亚克力采光板，采光板由塑胶条封边固定，亚克力采光板长 2 米，宽 0.7 米。雨棚正下方一楼地面为长 3.5 米、宽 3.2 米的天井(周围设有 0.85 米左右的石柱围栏)，天井直通负一层地面，雨棚距负一层地面约 6.5 米。



（三）劳动防护用品配备和使用情况

金斌已为作业人员配备了劳动防护用品（安全帽），未配备安全带，伍亮亮清理垃圾作业时，佩戴了安全帽。

（四）作业现场情况

作业雨棚上第三块亚克力板的位置，第三根铝合金条与竖梁断开，有能贯穿人体的明显裂口。雨棚裂口下方是天井，直通负一层地面，事发时伍亮亮坠落至天井负一层后安全帽仍佩戴在头上，帽带处于系扣状态，正脸朝上，头朝东侧（如下图）。





（五）作业人员持证情况

伍亮亮未经专门的安全技术培训并考核合格、未取得高处作业操作证从事高处作业。

（六）现场管理情况

作业现场只有作业人员伍亮亮和文学祥，未安排专门人员进行现场管理和监护。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

伍亮亮未佩戴使用劳动防护用品（安全带）在雨棚上从事高处作业。

（二）间接原因

1. 伍亮亮未经专门的安全技术培训并考核合格、未取得高处作业操作证从事高处作业。

2. 金斌违章指挥，安排未取得高处作业操作证的人员从事高处作业。

3. 金斌未建立安全生产责任制和安全操作规程，未组织作业人员进行安全生产教育培训。

4. 金斌未对高处作业区域进行风险评估，未制定安全管控措

施；未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；未为作业人员提供劳动防护用品（安全带）。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗坂田五和社区“5·13”一般高处坠落重伤事故是一起因金斌安全生产主体责任不落实，作业人员违章作业而导致的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）伍亮亮无证作业，未按规定佩戴使用劳动防护用品（安全带）在雨棚上从事高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于伍亮亮在事故中重伤，建议不予追究其责任。

（二）金斌违章指挥，安排未取得高处作业操作证的人员从事高处作业；未建立安全生产责任制和安全操作规程，未组织作业人员进行安全生产教育培训；未对高处作业区域进行风险评估，未制定安全管控措施；未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；未为作业人员提供劳动防护用品（安全带），其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（二）项、《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十四条第一款和第四十五条的规定，应对本起事故负有责任，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其进行处罚。

七、事故整改措施建议

（一）相关作业人员应提高安全防护意识，经专门的安全技术培训并考核合格、取得相应的特种作业操作证上岗，正确佩戴使用个人劳动防护用品，严禁违章作业，加强安全生产知识的学

习，使自己具有必要的安全知识，清楚作业中存在的危险因素，掌握岗位的安全操作技能，并做好相应的安全防范措施及应急措施。

（二）作业主体单位要切实落实安全生产主体责任，严格作业人员资质审查，聘请具备相应资质的人员开展有关作业，并督促其严格遵守安全生产法律法规、国家或行业标准，杜绝违章作业。

（三）金斌要严格落实安全生产主体责任，一是规范安全管理工作，并按规定开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理，严防同类事故再次发生。二是加强作业人员岗前安全生产教育培训，如实告知作业人员工作场所和岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施，规范员工作业行为。三是为作业人员配齐符合规定的劳动防护用品，保障从业人员免遭或减轻各种人身伤害。

（四）坂田街道办事处、五和社区工作站以此次事故为警示，加强对辖区内小散工程零星作业监督管理。五和社区工作站在开展小散工程零星作业备案工作中，要加强资料审查，在日常巡查中及时发现问题。借鉴本起事故暴露出的问题，重点关注安全防护措施落实、作业人员安全防护用品佩戴等情况；定期开展执法检查，严厉查处非法发包转包、出借挂靠施工资质、不落实风险管控和隐患排查、未为作业人员提供必要的安全防护用品等突出、典型的违法行为，倒逼企业落实安全生产主体责任。

八、调查组成员名单（见附件）

龙岗坂田五和社区“5·13”

高坠重伤事故调查组

2024年6月24日